Prefettura di Taranto

Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto

OGGETTO: INTERVENTO DI RIMOZIONE DEI MATERIALI DI NATURA ANTROPICA SUL FONDALE DEL I° SENO DEL MAR PICCOLO – COMPLETAMENTO I° LOTTO – CUP J56J14000460001 - CIG 80538539BD – Liquidazione III Stato avanzamento Lavori a tutto il 20.04.2023.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

- con Decreto n. 243 del 16.09.2019 il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto pro tempore (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario pro-tempore), autorizzava l'avvio di una procedura, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016, rivolta all'affidamento del servizio di "Rimozione dei materiali di natura antropica sul fondale del I° seno del Mar Piccolo – Completamento I° Lotto", per un importo a base di gara pari ad €. 3.408.557,91 oltre I.V.A. di cui € 3.297.555,55 per servizi soggetti a ribasso ed € 140.811,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- con Decreto n. 146 del 21.07.2021 il Commissario Straordinario pro tempore, procedeva all'aggiudicazione definitiva del servizio in favore di R.T.I. Serveco srl/Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti Cav. Giulio srl, per l'importo complessivo di € 3.334.823,56 oltre I.V.A., di cui € 3.194.012,31 al netto del ribasso sull'importo a base d'asta del 3,140% ed € 140.811,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 02.10.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 21.10.2020, il dott. Demetrio Martino, nella qualità di Prefetto di Taranto pro tempore, è stato nominato Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto (d'ora in avanti solo Commissario Straordinario) per un anno, con scadenza al 1 ottobre 2022 e preso atto della nota (acquisita al prot. n. 1298 dell'11.01.2022 del Commissario Straordinario) con la quale il Ministero della Transizione Ecologica, ha comunicato la proroga dell'incarico commissariale fino a tutto il 31 marzo 2022;
- con Decreto n. 33174 del 21.06.2021 il Commissario Straordinario ha nominato il Comune di Taranto soggetto attuatore dell'intervento di "Rimozione dei materiali di natura antropica sul fondale del I seno del Mar Piccolo – Completamento I Lotto – CIG 0538539B";

- il Programma operativo di dettaglio delle attività - prot. n. 42390 del 06.08.2021 – predisposto dal Comune di Taranto è stato condiviso dal Commissario Straordinario;
- con Decreto commissariale n. 53832 dell' 01.10.2021 è stato approvato il contratto d'appalto degli interventi di che trattasi sottoscritto dalle parti in data 30.09.2021;
- con la Determinazione Dirigenziale n. Reg. Generale 7798 del 02.11.2021 sono stati nominati il R.U.P. e l'Ufficio del R.U.P., il Direttore dei Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori e con la successiva Determinazione Dirigenziale n. Reg. Generale 730 del 25.01.2022 è stato riconfigurato l'Ufficio del R.U.P. e della D.L.;
- il Comune di Taranto con propria nota, acquisita al protocollo n.0069934 del 02.12.2022, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale R.G. n. 8824 del 28.11.2022 con la quale si è proceduto alla riconfigurazione degli organi del procedimento, provvedendo alla nomina del nuovo Direttore dell'Esecuzione del Contratto nella persona dell'Ing. Antonio ANGELINI in sostituzione dell'Ing. Emilio BRACELLI;
- con Decreto commissariale prot. n. 0018741 del 31.03.2022 si è provveduto a liquidare l'anticipazione pari al 30% dell'importo contrattuale all' R.T.I. Serveco srl/Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti Cav. Giulio srl, dell'importo di € 1.220.545,43, di cui €. 1.000.447,07 quale imponibile per i lavori ed € 220.098,36 per IVA al 22%;
- il verbale di consegna dei lavori del 17.03.2022, è stato acquisito al protocollo n. 16130/2022 del Commissario Straordinario;
- l'attestazione di effettivo inizio dei lavori è stata acquisita al protocollo n.16123 del 17.03.2022 - sottoscritta dal Direttore dei lavori e dal Direttore operativo dei lavori e C.S.E.;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30.03.2022, registrato alla Corte dei Conti in data 16.05.2022 e comunicato il successivo 24 maggio, si è provveduto alla ulteriore proroga dell'incarico commissariale sino al 1.10.2023;
- con DPCM del 01.09.2022, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 28.10.2022 è stata definita la composizione della struttura di supporto al Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto;

RICHIAMATO il Decreto commissariale n. 30566/2023, con il quale è stata da ultimo ridefinita l'assegnazione dei compiti al personale della struttura;

VISTO che:

- con Decreto commissariale prot. n. 3677 del 19.01.2023 si è provveduto a liquidare il I Stato avanzamento lavori a tutto il 15.09.2022;
- con Decreto commissariale prot. n. 4318 del 23.01.2023 si è provveduto a liquidare il II Stato avanzamento lavori a tutto il 20.12.2022;

- con nota del Comune di Taranto, acquisita al protocollo al n. 0029479 del 22.05.2023 con allegati, è stato trasmesso, da parte del D.E.C. Ing. Antonio ANGELINI e del R.U.P. Geom. Giovanni CARBOTTI, lo Stato di avanzamento Lavori n. 3 a tutto il 20.04.2023;

PRESO ATTO:

- del III Stato Avanzamento Lavori a tutto il 20.12.2022, redatto dal D.E.C. Ing. Antonio ANGELINI il 26.04.2023 e sottoscritto dalla Impresa SERVECO srl;
- del Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata n. 3 di € 647.174,06, oltre 10% IVA (smaltimenti marine litter) e 22% IVA (lavori/servizi) pari ad € 129.921,45 per complessivi € .777.095,51, adottato dal R.U.P. geom. Giovanni CARBOTTI in data 28.04.2023;

VISTA la fattura elettronica n. 20062 del 22.05.2023 emessa dalla Serveco srl per conto dell'RTI dell'importo di €. 543.367,04 oltre IVA al 22% soggetta allo split payement di €. 119.540,75 ed €. 103.807,02 oltre IVA al 10% soggetta allo split payement di €. 10380,70 per un totale complessivo di € 777095,51 corrispondente al certificato di pagamento;

RISCONTRATI:

- l'attestazione di regolarità per la liquidazione del SAL n. 3 a tutto il 20.04.2023 a firma del D.E.C. Ing. Antonio ANGELINI e del Direttore Operativo C.S.E. Ing. Alessandro ZITO, all'assenza di atti impeditivi alla liquidazione del SAL n. 3 a tutto il 20.04.2023;
- il parere istruttorio da parte del R.U.P. Geom. Giovanni CARBOTTI sulla regolarità dal punto di vista tecnico-contabile e di assenza di atti impedivi alla liquidazione in favore del RTI del SAL n. 3 a tutto il 20.04.2023;
- l'avvenuta acquisizione del:
- DURC impresa Serveco s.r.l. prot. INPS_34735509, valido fino al 16.06.2023, con posizione regolare;
- DURC impresa Massarotti Cav. Giulio srl prot. INAIL 38452657 valido fino al 07.09.2023, con posizione regolare;
- DURC impresa Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas prot. INPS 35804295, valido fino al 30.08.2023, con posizione regolare;
- la Dichiarazione della Serveco srl relativa ai conti correnti dedicati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/10;

DATO ATTO che con nota del 12.06.2023 (acquisita al protocollo n. 33984 del Commissario Straordinario) la Dirigente della Struttura Commissariale, Dott.ssa Maria Cristina Chirico, dopo aver visionato la documentazione di che trattasi, ha rilasciato il relativo nulla osta alla liquidazione del SAL n. 3 a tutto il 20.04.2023 in favore della

società Serveco srl in qualità di mandataria del R.T.I. Serveco s.r.l./ Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti Cav. Giulio srl per l'importo complessivo di €. 777095,51 di cui €. 129921,45, da versare a titolo di IVA mediante modello F24 a favore dell'Erario, evidenziando nel contempo una inadempienza ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73;

RILEVATO che dall'l'istruttoria resa è emerso in particolare che la richiesta (n. 202300001917631) effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 nei confronti di tutti i soggetti del raggruppamento ha evidenziato il permanere di una situazione di irregolarità da parte di una delle mandanti per un importo di €.5.808,36, con conseguente obbligo di sospendere il pagamento per il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione (art. 3, comma 4 del D.M. 40/2008), indicati alla data del 6.08.2023;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti, disponendo che il Committente trattenga e provveda a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in suo favore effettuate;

:Tutto ciò premesso

D E C R E T A

1) Di liquidare il SAL n. 3 a tutto il 20.04.2023 in favore della società Serveco srl in qualità di mandataria del R.T.I. Serveco s.r.l./ Servizi Tecnici Subacquei di De Martino Benito & C sas/Massarotti Cav. Giulio srl per l'importo complessivo di €. 777095,51 di cui €. 129921,45, da versare a titolo di IVA mediante modello F24 a favore dell'Erario;

2) Di prendere atto della situazione di irregolarità, a seguito di verifica effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73, a carico di una delle mandanti (giusta identificazione in atti) per un importo di €.5.808,36, con conseguente obbligo di sospendere il pagamento per il corrispondente importo per i sessanta giorni successivi a quello della comunicazione (art. 3, comma 4 del D.M. 40/2008), e pertanto sino alla data del 6.08.2023;

3) Di disporre per l'effetto il pagamento al pagamento della somma di €. 641.365,70 IVA esclusa, in favore della Serveco S.r.l., quale importo al netto della sopra

indicata sospensione, e di €.129921,45, da versare a titolo di IVA, in ogni caso dovuta, mediante modello F24 a favore dell'Erario, con accantonamento della somma di €. 5.808,36, al cui pagamento si provvederà all'esito della procedura di cui al citato DM 40 /2008 a valere sulla contabilità speciale nr. 5752 intestata al Commissario Straordinario aperta presso la Tesoreria dello Stato di Taranto.

4) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dell'Esecuzione e al Responsabile Unico del Procedimento perché effettuino le dovute annotazioni nei documenti contabili dell'erogazione a favore della Serveco S.r.l., con sede in Montemesola (Ta) alla zona PIP – viale delle Imprese nr. 3 – P.IVA: 00788970739 della somma riconosciuta e liquidata;

5) Di dare atto che per il sottoscritto non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/90;

6) Di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sottosezione di"Amministrazione Trasparente", in assenza di alrtre forme di pubblicità legale.

Il Commissario Straordinario
(Martino)

Firmato digitalmente da:
DEMETRIO MARTINO
Ministero dell'Interno
Firmato il 12/06/2023 13:42
Seriale Certificato: 16
Valido dal 06/04/2022 al 06/04/2025
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno QTSP CA